Accordo quadro per la fornitura di servizi digitali — rif. SAL-CER/MSA/2025-17

TRA

Saliceto Salute Digitale S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Emilia Levante 214/C, capitale sociale euro 4.500.000 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 03784120372, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Anna Lodovici (di seguito il «Fornitore» o «Saliceto»)

E

Cerasia Clinics S.r.l., con sede legale in Padova, Via Sografi 33, capitale sociale euro 300.000 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Padova, C.F. e P.IVA 04915730286, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore dott. Enrico Massaro (di seguito il «Cliente» o «Cerasia»)

di seguito congiuntamente le «Parti» e singolarmente la «Parte».

Premesso che

a) Saliceto sviluppa ed eroga in modalità remota servizi digitali per strutture sanitarie, tra i quali portali di consultazione dei referti, agende di prenotazione e servizi di notifica agli assistiti;

b) Cerasia gestisce tre poliambulatori nella provincia di Padova e intende avvalersi dei servizi di Saliceto per la consultazione dei referti da parte dei propri pazienti e per la gestione delle prenotazioni;

c) le Parti hanno negoziato le condizioni economiche e tecniche della fornitura e intendono formalizzarle nel presente accordo quadro, che disciplina i singoli ordinativi di servizio;

d) le Parti hanno definito, con separato atto sottoscritto in pari data e allegato sub C, la disciplina del trattamento dei dati personali connesso ai servizi;

tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo, si conviene quanto segue.

Art. 1 — Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per: «Servizi», le prestazioni descritte nell'Allegato A; «Ordinativo», il documento con cui il Cliente attiva uno o più Servizi alle condizioni del presente accordo; «Ambiente di produzione», l'infrastruttura sulla quale i Servizi sono resi disponibili agli utenti del Cliente; «Incidente rilevante», ogni evento che comprometta o possa compromettere la disponibilità, l'integrità o la riservatezza dei Servizi o dei dati in essi trattati per conto del Cliente, ivi compresi gli accessi non autorizzati e le indisponibilità superiori alle soglie dell'Allegato B; «Contenimento», il momento in cui, sulla base degli elementi disponibili, l'evento non produce ulteriori effetti sui Servizi e sui dati; «Finestra di manutenzione», l'intervallo concordato per gli interventi programmati.

Art. 2 — Oggetto

2.1 Saliceto si obbliga a erogare al Cliente i Servizi descritti nell'Allegato A, secondo i livelli di servizio dell'Allegato B, per il tramite dell'Ambiente di produzione gestito da Saliceto o da terzi da questa incaricati.

2.2 L'attivazione di ciascun Servizio avviene mediante Ordinativo sottoscritto dal Cliente e accettato da Saliceto. Gli Ordinativi sono regolati dal presente accordo; in caso di contrasto prevale il presente accordo, salvo deroghe espresse e sottoscritte da entrambe le Parti.

2.3 Saliceto può avvalersi di fornitori terzi per l'erogazione dei Servizi, restando responsabile del loro operato nei confronti del Cliente.

Art. 3 — Durata

3.1 Il presente accordo ha durata di trentasei mesi dalla data di sottoscrizione e si rinnova per ulteriori periodi di dodici mesi salvo disdetta comunicata da una Parte all'altra a mezzo posta elettronica certificata almeno novanta giorni prima della scadenza.

3.2 La cessazione dell'accordo non pregiudica l'efficacia degli Ordinativi in corso, che proseguono fino alla loro naturale scadenza alle condizioni qui pattuite.

Art. 4 — Corrispettivi e fatturazione

4.1 I corrispettivi sono indicati nell'Allegato D e si intendono al netto dell'IVA. Il canone annuo per i Servizi attivati alla data odierna è pari a euro 96.000, fatturato in rate trimestrali anticipate.

4.2 Il pagamento avviene a trenta giorni data fattura fine mese, a mezzo bonifico. In caso di ritardo si applicano gli interessi di cui al d.lgs. 231/2002.

4.3 I corrispettivi sono aggiornati annualmente in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, con arrotondamento al decimo di punto.

Art. 5 — Livelli di servizio

5.1 I livelli di servizio, le soglie di disponibilità, i tempi di presa in carico e le penali sono indicati nell'Allegato B. La disponibilità mensile garantita dell'Ambiente di produzione è pari al 99,5 per cento, calcolata al netto delle Finestre di manutenzione.

5.2 Le penali sono computate su base trimestrale e non possono complessivamente eccedere il quindici per cento del canone del trimestre di riferimento. Le penali non precludono il risarcimento del maggior danno.

5.3 Saliceto trasmette al Cliente, entro il decimo giorno di ciascun mese, il rendiconto dei livelli di servizio del mese precedente.

Art. 6 — Obblighi del Cliente

6.1 Il Cliente utilizza i Servizi in conformità alla documentazione tecnica, custodisce le credenziali assegnate ai propri utenti, comunica tempestivamente ogni malfunzionamento e designa un referente operativo con i relativi recapiti.

6.2 Il Cliente si impegna a non modificare le configurazioni dell'Ambiente di produzione e a non consentire l'accesso a soggetti diversi dagli utenti autorizzati.

Art. 7 — Manutenzione e interventi programmati

7.1 Le Finestre di manutenzione ordinaria sono fissate il martedì dalle 22:00 alle 02:00 e sono comunicate al Cliente con almeno cinque giorni di preavviso.

7.2 Gli interventi urgenti necessari a garantire la sicurezza dei Servizi possono essere eseguiti senza preavviso, con comunicazione al referente del Cliente entro le due ore successive.

Art. 8 — Incidenti rilevanti

8.1 Saliceto informa Cerasia di ogni Incidente rilevante per i Servizi entro 24 ore dalla conoscenza dell'incidente da parte di Saliceto. L'avviso è trasmesso al referente operativo del Cliente e, per conoscenza, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'Allegato E.

8.2 L'avviso di cui al comma precedente indica la natura dell'evento, l'impatto stimato sui Servizi e sui dati, le misure adottate o in corso di adozione e un contatto operativo raggiungibile per il seguito.

8.3 Fino al Contenimento Saliceto invia al Cliente un aggiornamento al giorno, anche in assenza di elementi nuovi, dando atto dello stato delle attività. Successivamente al Contenimento gli aggiornamenti proseguono con cadenza concordata fino alla chiusura dell'evento.

8.4 L'obbligo di informazione previsto dal presente articolo è autonomo rispetto alle comunicazioni che Saliceto sia tenuta a effettuare, in forza di legge o di contratto, nei confronti di autorità, assicuratori e persone interessate.

8.5 Le Parti si danno reciproca collaborazione per la gestione dell'evento e per l'adempimento dei rispettivi obblighi, nel rispetto delle prescrizioni delle autorità e delle esigenze di conservazione degli elementi di prova.

Art. 9 — Riservatezza

9.1 Ciascuna Parte si obbliga a mantenere riservate le informazioni dell'altra Parte acquisite in esecuzione dell'accordo e a non divulgarle a terzi, salvo che ai propri dipendenti e consulenti vincolati da obbligo di riservatezza, per un periodo di cinque anni dalla cessazione.

9.2 L'obbligo non si applica alle informazioni di pubblico dominio, a quelle già lecitamente note e a quelle di cui sia imposta la divulgazione da parte di un'autorità, con onere di darne comunicazione all'altra Parte quando consentito.

Art. 10 — Trattamento dei dati personali

10.1 Il trattamento dei dati personali connesso ai Servizi è disciplinato dall'atto allegato sub C, sottoscritto in pari data, che individua ruoli, istruzioni, misure di sicurezza e obblighi di assistenza reciproca.

10.2 Il trattamento resta disciplinato dall'atto allegato sub C.

Art. 11 — Responsabilità

11.1 Salvo il caso di dolo o colpa grave, la responsabilità complessiva di ciascuna Parte per i danni derivanti dall'esecuzione del presente accordo è contenuta nel limite del canone corrisposto nei dodici mesi precedenti l'evento.

11.2 Il limite di cui al comma 1 non si applica agli obblighi di riservatezza, alle violazioni della disciplina sulla protezione dei dati personali e ai danni alla persona.

Art. 12 — Recesso e risoluzione

12.1 Il Cliente può recedere in qualsiasi momento con preavviso di sessanta giorni, corrispondendo i canoni maturati.

12.2 Costituiscono causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. l'inadempimento agli obblighi di riservatezza, il mancato pagamento di due rate consecutive e la reiterata violazione dell'art. 8.

Art. 13 — Comunicazioni

13.1 Le comunicazioni relative all'esecuzione dell'accordo sono validamente effettuate agli indirizzi indicati nell'Allegato E; quelle relative a recesso, risoluzione e contestazioni formali sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 14 — Legge applicabile e foro

14.1 Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art. 15 — Allegati

Formano parte integrante del presente accordo: Allegato A — descrizione dei Servizi; Allegato B — livelli di servizio e penali; Allegato C — atto sul trattamento dei dati personali; Allegato D — corrispettivi; Allegato E — referenti e recapiti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, 3 marzo 2025

Saliceto Salute Digitale S.p.A. — dott.ssa Anna Lodovici

Cerasia Clinics S.r.l. — dott. Enrico Massaro

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. le Parti approvano specificamente le clausole di cui agli articoli 5.2 (limite delle penali), 11.1 (limite di responsabilità), 12.2 (clausola risolutiva espressa) e 14.1 (foro esclusivo).

Saliceto Salute Digitale S.p.A. — dott.ssa Anna Lodovici

Cerasia Clinics S.r.l. — dott. Enrico Massaro

SAL-CER/MSA/2025-17